CatherineMAILLET

Commissaire aux comptes agréé près la cour d'appel de Versailles
Docteur en sciences économiques et sociales

Mission audit sur la sécurité des données de l'information et la maîtrise des risques de corruption et de blanchiment

Notre mission a consisté à analyser les process pour dégager les points clés et les points restants à améliorer.

Nous avons visualisé l'atteinte des objectifs par les logos suivants :

Procédure en cours

Procédure satisfaisante

CONCLUSION

Les process appliqués assurent une bonne sécurité des données de l'information et une maîtrise des risques contre des possibilités de corruption ou de blanchiment. Les contrôle financiers lors des examens des comptes ne révèlent aucune anomalie.

Le rapport ci-dessous détaille les contrôles effectués.

I. sécurité des données de l'information

A. Sécurisation des postes informatiques et logiciels spécifiques utilisés

- **Les locaux sont** sécurisés par l'agence SECURITAS

- Chaque poste et chaque logiciel a un mot de passe. Seul Christophe Comas connait tous les mots de passe.

- Les logiciels imposent le changement des mots de passe tous les 2 mois.
  Les données sociales sont compilées dans un logiciel spécifique PLD, éditeur de logiciel spécialisé dans le secteur de l'intérim

Conclusion : Il existe une procédure stricte des habilitations et droits d'accès informatique

B. Process pour le démarrage du recrutement.

Les salariés répondent à des annonces (via LinkedIn ou fashion job).
La société CAMELEON n'a pas de liens avec son site internet, il n'y a donc pas de circulation de données sensibles à cette étape.

C. Procédure lors du premier entretien pour la sélection.

1. Informations recueillies :

- La carte d'identité pour vérification. La société ne fait pas de copie de la carte d'identité sauf pour les étrangers (conservation obligatoire).
- Le CV

2. Information des lors du premier entretien pour les droits des salariés

Lors de la procédure de recrutement les salariés ne sont pas informés sur leurs droits.

Procédure en cours

A partir d'avril 2023, la lettre sera remise au salarié à la réponse à la candidature par mail. (voir modèle de lettre en annexe 1)

3. Personnes n'ayant pas été recrutées et conservation des données.

Les personnes n'ayant pas été retenues lors de l'entretien d'embauche n'ont pas accès à leurs données et les données ne sont pas détruites 2 ans plus tard.

Pour éliminer cette obligation, la société applique la méthode suivante sur les conseils d'un avocat (cabinet BEN SOUSSAN en 2020) : Chaque année, la société, à l'occasion de la nouvelle année, écrit à tous les candidats et salariés Quand les mails n'aboutissent pas, l'adresse mail est supprimée et un sms est envoyé.
Par ce biais, la société ne détruit pas systématiquement les dossiers non actifs depuis plus de deux ans. Néanmoins, La suppression des données supérieures à 2 ans sans aucun contact avec le candidat vont être supprimées dans la semaine du 3 avril 2023
. Annexe 2 : Attestation de la direction

D. Personnes recrutées et conservation des données.

1. Personnes recrutées et conservation des données.

Les salariés actifs reçoivent un lien via PLD/ espace ARMADO. Les salariés entrent personnellement leurs données personnelles dans le fichier PLD. Ils reçoivent un code d'activation. Par ce lien ils peuvent ensuite :

- Modifier les informations personnelles,
- Consulter les contrats d'intérim
- Valider leurs heures. Cette procédure permettra ensuite d'optimiser la facturation.

Test : vérification des informations sur le téléphone portable d'un salarié et des actions possibles pour le salarié. Test satisfaisant.

Conclusion : Le principe de transparence des données est appliqué.

2 Conservation des données bancaires.

Les références bancaires sont sur le logiciel sécurisé : TEMPO

Les RIB ne sont pas conservés

La société supprime les données pour tous les salariés ne travaillant plus pour CAMELEON depuis 5ans.

Test de vérification de l'absence de de données supérieures à 5 ans : satisfaisant.

3. Elaboration et remises des fiches de paie aux salariés

Un espace personnel et sécurisé pour chaque salarié existe grâce au logiciel PLD/ARMADO, décrit en point 4.

4. Engagement de confidentialité de la part des salariés

Les employés ne traitent pas de données clients devant soumises à une obligation de confidentialité.

La société a intégré une clause de confidentialité dans les contrats de travail. (Voir annexe 3)

E. Gestion des sous-traitants

Un sous-traitant traite des données personnelles pour le compte, sur instruction et sous l'autorité d'un responsable de traitement.
Sont notamment concernés par le règlement européen Les agences de marketing ou de communication qui traitent des données personnelles pour le compte de clients.

La société CAMELEON n'est pas concernée dans la mesure où les éditeurs de logiciels ou de fabricants de matériels n'ont pas accès et ne traitent pas de données à caractère personnel.

F . Gestion commerciale

La société CAMELEON ne réalise pas de prospection clients. La base clients progresse par sa réputation, ses clients, tous ciblés dans la couture haut de gamme.

G. Site internet et réseaux

Risques : piratage, fuites de données et risque de réputation en ligne.

Le caractère viral des plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram mérite d'attacher un soin particulier à protéger les données des clients.

La société CAMELEON n'est pas présente sur les sites Facebook, Twitter, Instagram. Elle ne publie pas Sur LinkedIn, en revanche elle consulte le compte dans le cadre du recrutement.

Sur le site CAMELEON, il n'existe que la présentation de la société avec le mail CAMELEON. Ce site n'est qu'un site vitrine.

La société n'a pas de relation commerciale avec des personnes exposées (PPE) ou et des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures de vigilance renforcées.
Le chiffre d'affaires est réalisé avec une récurrence de ses clients ayant des demandes simples.

Un logiciel sécurisé est en cours d'implémentation : le logiciel SALES FORCE.

II. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT

- La société CAMELEON COM.MARK a rédigé une charte présente sur le site ECOVADIS.
- En ma qualité de commissaire aux comptes de la société CAMELEON COM.MARK, j'atteste que les process paie, facturations clients, encaissements, sont sécurisés. Il n'existe pas dans l'analyse des comptes des rubriques comptables présentant des anomalies possibles.

ANNEXE 1

Attestation de la direction pour la date de destruction des données des personnes non recrutées depuis plus de 2 ans.

CAMELEONS RH
12, rue Beaujon - 75008 Paris
01 56 88 09 88

www.cameleonsrh.com
e-mail : c@cameleonsrh.com
Caméléon Com. Mark SAS au capital de 210 000 €
URSSAF : 756912227532001201
Caution Socamett (C. trav. art., L. 1251-49) :
2 rue Penthièvre - PARIS VIIIe

Paris le 11/04/2023

Attestation

Je soussigné christophe COMAS président atteste par la présente que des données des personnes non recrutées depuis plus de 2 ans sans aucun contact avec le candidat sont détruites.

Caméléons RH
Siret n° 449 573 088
12, rue Beaujon
75008 PARIS
Tél. : 01 56 88 09 88

ANNEXE 2

La lettre remise aux salariés lors de la réponse à la candidature par mail.

Bonjour,

Je vous remercie pour votre candidature, je regarde votre dossier en fin de journée & selon nos offres et/ou questions on n'hésitera pas à vous solliciter.

« Les données que vous venez de communiquer font l'objet d'un traitement automatisé dans le but de traiter et gérer votre candidature. Il est effectué par ***Nom, Prénom, fonction, lieu d'habitation, entreprise,*** *en sa qualité de responsable de traitement . Ce traitement de données est nécessaire à l'exécution de votre candidature.*

La personne en charge de la protection des données peut être contactée à l'adresse email suivante cristina@cameleonsrh.com.

Les données seront conservées deux ans après le dernier contact avec le candidat. Les données pourront être conservées par l'employeur pendant toute la durée du contrat de travail en cas d'embauche. Le ***département RH, département recrutement*** *sont les destinataires de ces données.*

Le responsable de traitement s'engage à ne pas transférer vos données personnelles en dehors de l'Union européenne dans le cadre de ses opérations de traitement.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification. Aussi, en cas de motifs légitimes vous disposez d'un droit de suppression, de limitation et d'opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données. Et vous avez la possibilité de donner des directives concernant vos données en cas de décès. Vous communique un email à l'adresse cristina@cameleonsrh.com pour exercer vos droits. Vous avez la possibilité de saisir la CNIL s'il ne vous était pas donné satisfaction. »

Bien à vous, bonne journée

ANNEXE 3

Copie de la mention sur les contrats de travail stipulant le devoir de confidentialité figurant au dos des contrats de travail

CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT DE MISSION CONCLU AVEC LE SALARIE
INTERIMAIRE Le sigle CT désigne ci-dessous le Code du travail.
A. - MOTIF DU RECOURS
L'entreprise utilisatrice ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaires que pour des tâches non durables dénom-mées « missions » et dans les seules situations figurant au 1) du A du I des présentes.
B. - DUREE DE LA MISSION
a) La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée qui,
ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées maximales prévues par l'article L. 1251-12 du CT et rappelée au 4) du A du I des présentes. Les conditions de renou-vellement sont stipulées dans le contrat ou font
l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
b) Lorsque le contrat est conclu pour « remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu -attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un CDI - emplois à caractère saisonnier et emplois
pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI », il peut ne pas comporter un terme précis. Il doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de
l'objet pour lequel il a été conclu (CT, art L. 1251-11).
c) La durée hebdomadaire portée au contrat n'est pas contractuelle et est donnée à titre indicatif.
C. - AMENAGEMENT DU TERME DE LA MISSION
Le terme de la mission prévu au contrat fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours travaillés, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours. Cet aménagement du terme de
la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 1251-12 du CT.
D. - RUPTURE PREMATUREE PAR LE SALARIE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'ETT à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (CT, art. L. 1251-28). Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie
de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (CT, art. L. 1251-28).
Le préavis prévu à l'article L. 1251-28 du CT devra en toute hypothèse être respectée, sauf accord entre les parties.
E. - PERIODE D'ESSAI
Le contrat de travail comporte une période d'essaie (sauf disposition expresse d'une convention ou d'un accord professionnel de branche étendu, ou de convention ou d'accord d'établissement) de deux jours si le contrat est conclu
pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 1 et inférieure ou égale à 2 mois, 5 jours au-delà (CT, art. L. 1251- 16). La rémunération versée pendant cette période ne
peut être inférieure à celle prévue par le contrat de mission (CT, art. L. 1251-15).
F. - INDEMNITE DE FIN DE MISSION
Lorsqu'à l'issue d'une mission le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminé, il a droit à titre de complément de salaire à une indemnité de fin de mission égale à
10% de la rémunération totale brut due au salarié (CT., art. L. 1251-32).
Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brut due au salarié, doit être versée par « l'ETT » à l'issue de chaque mission effec-tivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci et doit figurer sur le bulletin de salaire
correspondant.
Elle n'est pas due :
1) Dans le cas de contrat de travail temporaire conclu au titre du 3° de l'article L. 1251-16 du CT si un accord collectif étendu entre les organisations professionnels d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire le prévoit ;
2) Dans le cas de contrat de travail temporaire conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 du CT (contrats conclus dans le cadre de la formation professionnelle du salarié) ;
3) Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure (CT, art. L. 1251-33).
G. - INDEMNITES DE CONGES PAYES
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire à droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée ne
peut inférieur au dixième de la rémunéra-tion totale due au salarié (CT, art. L. 1251-19).
H. - CARACTERISTIQUES PARTICULIERES - POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS
Sont mentionnés la description du poste, les tâches à accomplir, le ou les lieux où elles seront à exécuter, ainsi que le cas échéant, la des-cription des risques professionnels qui sont éventuellement attachés au poste. Y figurent
également, s'il y a lieu, les équipements individuels de sécurité que les intérimaires doivent impérativement utiliser pour assurer leur sécurité.
Cette rubrique peut mentionner que le poste figure sur une liste de travaux particulièrement dangereux établie par l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas l'intérimaire bénéficie d'une formation renforcé à la sécurité par l'entreprise
utilisatrice.
Certains postes de travail nécessitent une surveillance médicale spéciale, en complément de la visite d'aptitude. Cette précision figure sur le contrat.
I. - OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE
Le salarié temporaire doit garder la plus grande discrétion sur ce qui a trait aux procédés de fabrication ou à l'organisation du travail chez l'utilisateur et d'une manière générale sur toutes les opérations industrielles, commerciales,
financières dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le salarié reconnait pleinement le caractère strictement confidentiel de toutes informations confidentielles qui pourront ou seront portées à sa connaissance oralement ou par écrit, dans l'exercice de la mission ou des missions temporaires et notamment, les données marketing, informations financières, technologiques, données fournisseurs et clients, produits, expertise et savoir-faire, méthodologie, spécifications
produits, composition des tissus et matières premières, procédés, secrets de fabrique, dessins, croquis, plans et informations marketing (en cours et futurs), recherche et développement (en cours et futurs)...
En conséquence, le salarié s'engage inconditionnellement et irrévocablement :
- à ne pas utiliser, totalement ou partiellement, directement ou indirectement les informations confidentielles ;
- à ne pas divulguer, directement ou indirectement, à tout tiers les informations confidentielles ;
- à ne pas copier, photographier, filmer, reproduire, dupliquer totalement ou partiellement sans l'autorisation préalable et écrite de l'Utilisateur les informations confidentielles.
J. - EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Obligations du personnel temporaire:
Concernant les conditions d'exécution du travail, le personnel temporaire est tenu de se soumettre aux règles légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans les entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
Pendant la durée des missions de travail temporaires, le personnel est tenu de respecter le Règlement intérieur de l'établissement utilisateur, en ce qui concerne la discipline, l'hygiène et la sécurité.
K. - AVANTAGES SOCIAUX
Des accords de branche prévoient des dispositions spécifiques en faveur du personnel intérimaire (indemnisation complémentaire en cas d'arrêt de travail pour maternité, maladie ou accident de travail ainsi que le versement d'un
capital décès ou d'invalidité). Les intérimaires ont des possibilités d'accès à la formation professionnelle (gestion par le FAFT) ;
à des avantages sociaux (gestion par le FASTT).
L. - CLAUSE DE VIDEOSURVEILLANCE
Vous reconnaissez avoir été informé(e) que, pour un impératif de sécurité des personnes et des biens, un dispositif de vidéosurveillance est installé sur les lieux de mission sur lesquels vous êtes affecté(e).
M. - DROIT A L'IMAGE
Vous autorisez notre société à utiliser votre image pour tout support de communication interne ou externe que la société diffusera. Ces droits sont cédés à notre société à titre gracieux et sont consentis pour toute utilisation
professionnelle ou commerciale et tous supports média et hors média et pour une durée de cinq ans à compter de ce jour. Cette autorisation emporte celle d'adjoindra à la photographie qui est l'objet, tout légende, tout texte et/ou
tout autre visuel que la société jugerait utile.
N. - FAUSSE DECLARATION

Une fausse déclaration ou l'usage de fausse pièce d'identité ou de faux certificats entraîneront la résiliation du contrat de mission pour faute grave.

O. - COTISATION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES IREPS

Sans préjudice des négociations en cours, pour les heures travaillés à compté du 30 novembre 1998, le pourcentage de cotisation retraite complémentaires AG2R à la charge du salarié temporaire, sera égale à 50%, en conséquence de la
dénonciation par l'employeur de l'usage antérieur qui prévoyait que le pourcentage ci-dessus, à la charge du salarié temporaire était de 40%.

P. – LOI DU 6/01/1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES.

« L'ETT », en qualité de responsable du traitement, traite les données personnelles des collaborateurs de « l'EU » notamment à des fins de gestion de la relation commerciale. Les données collectées sont indispensables à ce
traitement qui est nécessaire à l'exécution du contrat de prestation de service qui lie les parties. Ces données sont destinées à « l'ETT », ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires. Les données sont conservées
pendant toute la durée du contrat augmentée d'une durée de 5 ans.

Le salarié s'engage, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des données du 27
avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès, et en particulier d'empêcher qu'elles ne
soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Il s'engage en particulier à :

- ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins autres que celles prévues par ses attributions ;
- ne divulguer ces données qu'aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu'il s'agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;
- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l'exécution de ses fonctions ;
- prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l'état de l'art dans le cadre de ses attributions afin d'éviter l'utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
- prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'art pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;
- s'assurer, dans la limite de ses attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer ces données ;
- en cas de cessation de ses fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d'information relatif à ces données.

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée des fonctions du salarié, demeurera effectif, sans limitation de durée après la cessation de ses fonctions, quelle qu'en soit la cause, dès lors que cet engagement
concerne l'utilisation et la communication de données à caractère personnel.

Le salarié est informé que toute violation du présent engagement l'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la réglementation en vigueur.

(Sauf indication contraire, les références aux articles de loi sont celles du Code du Travail)

NOM, ADRESSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE